

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוראי להב הרצנו
יסמין פרידמן

פ/25/4146

הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית, נטייה מינית או אמונה דתית),
התשפ"ד–2023

1. תיקון סעיף 3 בחוק הפרשנות, התשמ"א–1981¹, בסעיף 3, אחרי ההגדרה "הוראת מינהל" יבוא :

"הפליה" – לרבות הפליה על רקע נטייה מינית, זהות מגדרית או אמונה דתית, בשים לב למטרות החיקוק;".

דברי הסבר

כיום קיימים מגוון חוקים אשר מטרתם מניעת הפליה. לאור התמורות בחברה הישראלית אנו רואים לנכון לבצע תיקון כללי בסעיפי איסור ההפליה, דרך תיקון חוק הפרשנות, התשמ"א–1981. בהצעת חוק זו מוצע כי בכל מקום בספר החוקים ובתקנות המינהל בו יש התייחסות לאיסור הפליה, יתווסף האיסור על הפליה מנימוקים של נטייה מינית, זהות מגדרית או אמונה דתית. בנוסף, חוק זה יהווה כלי פרשני לבתי משפט בכל סוגיה הקשורה להפליה ואף הצהרה חינוכית בנוגע לשוויון הזכויות בחברה הישראלית.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/151/24) ועל ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/1623/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מירב כהן (פ/1639/25).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אורנה ברביבאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2317/25).

הצעת החוק זהה לפ/2317/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 302.

י"ג בטבת התשפ"ד (25.12.2023)